

1523749-35.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... às perguntas da defesa, negou a prática do tráfico de drogas. Na data dos fatos estava acompanhado da esposa.

O policial civil Moacir Teixeira Lima narrou que, na data do fato, recebeu notícia-crime de tráfico de drogas, com a identificação do local do fato e as vestes e características físicas do traficante. Dirigiu-se ao local com viatura descaracterizada e realizou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1523749-35.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523749-35.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2267836/2021 - 04º D.P. DIADEMA, 20585525 - 04º D.P. DIADEMA, 2041/21/129 - 04º D.P. DIADEMA, 2267836 - 04º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE HENRIQUE FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

FELIPE HENRIQUE FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 porque, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 15h, na Rua Francesco Mancini, altura do nº 112, Pedreira, nesta cidade e comarca, guardava, mantinha em depósito e entregava de qualquer forma, a consumo de terceiros, 73 porções de maconha (pesando 47,5g); 28 porções de cocaína (pesando 26,3g); e 1º porções de crack (pesando 1,4g), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 76 e 77), foi o réu citado (em audiência). Apresentou resposta à acusação (fls. 103). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas comuns às partes, uma de defesa e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a fixação das penas no mínimo, reconhecendo-se o tráfico privilegiado.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13 e 14), laudo de constatação (fls. 15/17) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 109/111).

O réu calou na fase policial (fls. 6).

Em juízo, optando por responder apenas às perguntas da defesa, negou a prática do tráfico de drogas. Na data dos fatos estava acompanhado da esposa.

O policial civil Moacir Teixeira Lima narrou que, na data do fato, recebeu notícia-crime de tráfico de drogas, com a identificação do local do fato e as vestes e características físicas do traficante. Dirigiu-se ao local com viatura descaracterizada e realizou campana por cerca de 20 minutos. Nesse período, à distância, pôde presenciar o acusado sendo procurado por circunstantes. Ele dirigia-se a um matagal próximo e apanhava algum objeto, que entregava àquela pessoa. Depois de assistir esta cena por algumas vezes, resolveu pela abordagem. De pronto Felipe confessou a traficância e o levou até o matagal próximo, onde escondia uma sacolinha com porções de maconha, cocaína e crack.

O policial civil Rafael dos Reis Silva corroborou o depoimento de Moacir. Após terem recebido uma notícia-crime de tráfico, encaminharam-se ao local indicado. Por lá identificaram o réu, que possuía as vestes e as características físicas mencionadas pelo delator. De longe, assistiram quando ele foi procurado por algumas pessoas. Ele as atendia, buscava algo no matagal próximo e lhes entregava esse objeto, que não pôde, naquele momento, ser identificado. Acreditando tratar-se de drogas, resolveram abordá-lo. Felipe, então, confessou a prática do tráfico e mostrou no matagal o local onde escondia suas drogas. Foram apreendidas porções de maconha, crack e cocaína.

A testemunha Johann Daroszewski Rodrigues, delegado de polícia, disse nada recordar sobre os fatos tratados na denúncia. A apuração do caso, informou a autoridade policial, foi de iniciativa de policiais civis lotados na unidade em que atua como plantonista.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

Os policiais civis Moacir e Rafael narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes, revelaram ter apreendido ter recebido no distrito policial uma notícia-crime de tráfico. Dirigiram-se, assim, ao palco do evento e identificaram o réu, que possuía as vestes e as características físicas mencionadas pelo delator. À distância, assistiram quando Felipe foi procurado por algumas pessoas. Ele as atendia, buscava algo no matagal próximo e lhes entregava esse objeto, em conduta típica de mercancia de drogas. Quando abordado, Felipe confessou a prática do tráfico e mostrou, no matagal, o local onde escondia as substâncias que comercializava. Foram apreendidas, então, 73 porções de maconha, 28 porções de cocaína e uma porção de crack.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

A negativa de autoria, de seu lado, restou isolada, sem nada a corroborá-la, não merecendo crédito diante da contundente prova acusatória. O réu, que é portador de diversos antecedentes criminais e ostenta a condição de reincidente específico, foi visto pelos policiais autuantes praticado plenos atos de comércio. Quando abordado, indicou o local onde escondia suas drogas, que apenas foram encontradas em razão desta indicação.

Sobre a alegação de violação a ato administrativo da Delegacia Geral de Polícia no proceder dos policiais autuantes, cumpre registrar que, tal como narrou nesta audiência o i. delegado de polícia Johann Daroszewski Rodrigues, o tráfico de drogas é crime permanente, que permite a prisão em flagrante por qualquer do povo, enquanto durar a permanência (CPP, art. 303).

Não bastasse, a Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça já deixou assente que eventuais vícios do inquérito policial não maculam a ação penal, “quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no RHC 130.654/SP).

Passa-se à fixação das penas.

O réu é portador de maus antecedentes (condenação cumprida há mais de 5 anos – condenação da 1ª Vara Criminal da Comarca de Diadema, Autos 0002411-82.2004.8.26.0161, pelo crime de artigo 14, Lei 10826/03; 2ª Vara Criminal da Comarca de Diadema, Autos 0003814-81.2007.8.26.0161, por roubo; 2ª Vara Criminal da Comarca de Diadema, Autos 0026969-89.2002.8.26.0161, por drogas; e condenação da 3ª

Vara Criminal da Comarca de Diadema, Autos 0029397-44.2002.8.26.0161, por roubo - fls. 27/30)

Estabelece-se, portanto, a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Felipe é reincidente específico (condenação pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Diadema, Autos 0000134-15.2012.8.26.0161 - fls. 27/30), o que justifica a exasperação de suas penas de 1/6, para 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Não é caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 diante dos maus antecedentes e da comprovada reincidência.

Pelo mesmo fundamento fixa-se o regime prisional fechado.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar FELIPE HENRIQUE FERREIRA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 às penas de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

Indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade, porque ainda presentes os requisitos da prisão preventiva.

Expeça-se, desde já, guia de recolhimento provisória.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA